

מסורת הש"ס

(א) סנהדרין ג. לקמן כו. ודף כח.; (ב) [לקמן כה.]; (ג) [נעלי יב.]; (ד) סנהדרין גג.; (ה) [סנהדרין שם קדושין ג. י"ב מת. הרי"ט ב. חולין קג.]; (ו) סנהדרין שם. (ז) לקמן סא. סנהדרין יח.; (ח) [נב' מוספות לעיל ה. ד"ה ואכתיו, ט] [נעלי ג.] לקמן מד. [זו. מא.]; (י) [לקמן כה.]; (י) [דברים כה.]; (י) [וקרא כא.]; (יב) [שם]; (יג) [דברים כה.]; (יד) [ש"ך לע"ב].

גליון הש"ס

מתני' הוציאת ולא מתייבמת. עיין בר"ש פ"ג דהלל:

הגהות הב"ח

(א) במשנה כל שאיסורה איסור ערוה לא: (ב) גמ' י"ך יצמה אחרת שעולה לחלילה: (ג) תוס' ד"ה יצא וכי' דלא קשה מידי דלא נשעין ביאה שמה':

מוסף רש"י

שמוגרשה בגט. לאחר שנשאה נעשית כחשומה ואם רצה לגרשה מגרשה בגט ואינה צריכה חליצה. אם רצה ומחזירה. אם רצה להחזיר ולא אמרין מזה רמא רחמנא עליה ועבדה ומשפחה תיקום עליה כדאיסור אשת אח (ועי' ה: ושני' קמון דט.) מרי מילי אשמעינן מגרשה בגט ואינה צריכה חליצה ואשמעינן שאם רצה להחזירה מחזירה כדאיסור אשה (בבבבות כג.) איסור מצוה ואיסור קדושה. יצמה שפלה לפני יצם והיא אסורה עליו משום מזה או משום קדושה, חרולצת. ואינה יוצאה בלא כלום, אף על גב דגבי חייב כריתות קי"ל מנורה שיה דעליה דיוצאה הימנו בלא כלום בלא חליצה, הכס הוא דאסורה ליה איסור חמור דלא תפסי ביה קדוש, אבל איסור מזה או קדושה דבנות קדושין גיטו מרביץ מיצמתו יצמה, י"ך לך אחרת שעולה השערה לחלוץ ואינה עולה ליצם, ואחו וז חייב לאוין (סנהדרין יג.) ולא מתייבמת. דהא אסורא ליה, וכי יומא חייב עשה מדהא לא תעשה, גזירה ביאה ראשונה שמקיים בה יצמה יצא עליה, אטו ביאה שניה שאין בה מלות עשה (שם). לאחוריי צרת אילונית. הרי שהיה שוי ב' נשים והאחת אילונית, אילונית דוכריתתא דלא ילדה, לטון איל זכר מן האלף, ומת בלא בנים, שתימן אסורות להתייבם ופעורות מן החליצה (ועי' יב.). ר' יהודה מוחליף. שהיה שונה ומפרש, איסור מצוה אלמנה לכהן גדול בו' דכתיב. בסוף ויקרא, כשהשלים כל מלות הכונה, אלה המצוה, איסור קדושה שניות מדבריי סופרים. כגון אם אמו ואם אביו, ואמאי קרי ליה

שמגרשה בגט. ואינה צריכה חליצה ואם רצה להחזיר מחזירה ולא אמרין מזה רמיא רחמנא עליה ועבדה ומשפחה תיקו עליה כדאיסור אשת אח: **לימא.** עדיין יצומין הראשונים עליה ומיבעי חליצה: **שדי היסורא.** למדרש ולקחה דלא מיבעי חליצה: **היסורא.** היכא

כיצד פרק שני יבמות

ב.

האי איסורא דאית ליה התיירא. דפקע איסור אשת אח דכיול להחזירה לאחר שגרשה וכי היכי דפקע ליה לגבי דידיה איסור אשת אח פקע נמי לגבי אחיו הנולד וה"ל אשת אחיו שהיה בעולמו: **לאתריי צרת איילונית.** אע"ג דמתני' לא קתני צרה מ"מ הוי בכלל דכל שאיסורה איסור ערוה דמשמע שאיסורה בלא מחמת הצרה כהדיא משום דאפירקין דלעיל קאי והא דלא קאמר לאיתויי צרת סוטה וצרת מחזיר גרושה משום דאילונית דמיא טפי לעריות שמוטרות למת ואסורות לייבם:

בשלמא מן הנשואין בו'. תימה דמן הנשואין נמי תיקשי ליה דלמאי חוללת כיון דאין עולה לייבום דלא אחי עשה ודמי לא מעשה ועשה ומיהו כי חייבי כריתות וי"ל דלא קאמר בשלמא אלא ממאי דאין מתייבמת:

יבא עשה וידחה לא תעשה. הקשה ריב"ז א פ"ג צ"ב דסנהדרין (דף יט. וש) דכיון דאין אשה מתעברת מביאה ראשונה כדאמר בסוף פ' ד' אחין (לקמן ד' נד. וש) היחך מתיבס דבצינא' ראשונה ליכא הקמת שם וביאה שניה אסירא ליה כדאמר לקמן גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה ואר"י דלא קשה מידי דלא בעינן ו) שמהא ראוייה להקמת שם אלא שהצמח והיצט יהו ראוין להקמת שם ולא ממעטינן אלא אילונית וסרים שאינן ראוין לילד לעולם אבל ביאה שאין יכולה להתעבר בה לא ממעטי כיון שהאשה או היצט ראוין לבסוף להוליד דאל"כ תיקשה קטנה מתייבמת לרבנן וגם לרבי מאיר היתה מתייבמת אי לאו חששא דשמא תמלא אילונית ובפרק ב"ש (לקמן דף קיא.): תנן קטן הבא על הגדולה שגדלונו וצפ' הבא על יצמתו (לקמן נה.) נמי מרבינן דנקנית בביאה שלא כדרכה והערהא אע"פ שאין מתעברת בה א':

אי הכי חייבי לאוין נמי. פ' כיון דאין עולים לייבום לא יעלו לחליצה ומימה לר"י היכי מזי למימר דלא יעלו לחליצה הא מיצמתו דשמעינן דאין

הדיוט ואמאי קרי ליה איסור מצוה דכתי' יאלה המצות איסור קדושה שניות מדבריי סופרים ואמאי קרי ליה איסור קדוש' אמר אבוי כל המקיים דבריי חכמים נקרא קדוש א"ל רבא וכל שאינו מקיים דבריי חכמים קדוש הוא דלא מיקרי רשע נמי לא מיקרי אלא אמר רבא קדש עצמך במותר לך: אלמנה לכהן גדול: "קפסיק ותני לא שנא מן הנשואין ולא שנא מן האירוסין ^(א) בשלמא מן הנשואין עשה ולא תעשה י ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה אלא מן האירוסין לא תעשה גרידא הוא יבא עשה וידחה לא תעשה אמר רב גידל אמר רב אמר קרא ויעלתה יבמתו השערה שאין ת"ל יבמתו מה תלמוד לומר יבמתו יש לך יבמה ו) אחת שעולה לחליצה ואינה עולה לייבום ואיזו זו חייבי לאוין ואימא חייבי כריתות אמר קרא יאם לא יחפוץ האיש לקחת הא חפץ מייבם ^(י)כל העולה לייבום עולה לחליצה וכל שאין עולה לייבום אינו עולה לחליצה א"ה חייבי לאוין נמי הא רבי רחמנא יבמתו ומה ראית מסתברא

מנא דהיא דקרינא ציה לקחת הוא דקא מנכר רחמנא ועלתה להכי דהר כתב יצמתו למימר דיש לך יצמה אחרת שעולה השערה לחלוץ ואע"ג דלא כתיב בה לקחת שאין עולה לייבום: **אימא חייבי כריתום.** נמי לילך מהכא דליבעי חליצה ואמאי פטרינן לגמרי: (ט) **ספסי צה קידושין.** הילכך קרינן ציה לקחת דביעבד אבל חייבי כריתות לא תפסי צהו קידושין ואפי' עבר האי יצם ונסבה לאו קימה היא: **ללדין**

(א) בשלמא מן הנשואין עשה ולא תעשה. אלמנה לא יקח, בתולה לא יקח ולא בעולה (לקמן סא. ובעי"ז סנהדרין יח.) ואין עשה. יצמה יצא עליה (שם יט.). כל העולה לייבום. לוקח יצם, עולה לחליצה. לוקח חליצה (לעיל ג.). וכל שאינה עולה. גיט דין, ליבום. שאינה וקוקה להייבם (לקמן מד.). אינה עולה. השערה לפני סוקים לחליצה (לקמן מא.).

עין משפט

נר מצוה

ח א מיי' פ"ו מהלכות יבום הלכה ז טושי"ע
אח"ע סימן קעד סעיף א:
ב ב מיי' שם פ"ז הלכה א טושי"ע שם סימן קטס סעיף ג וסעיף ד:
ג ג מיי' פ"א מהלכות אשות הלכה ו סגג
לאוין קי טושי"ע שם סימן טו:

יא ד מיי' פ"ו מהלכות יבום הלכה יא:
יב ה מיי' שם פ"א הלכה יט:

תורה אור השלם

1. כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החרוצה לאיש וך יקמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה:

דברים כה ה קדושים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את אשוי יי לחם אלהיהם הם מקריבם יהיו קדש:

ויקרא כא ו אלה המצות אשר צוה יי את משה אל בני ישראל בבר סיני:

ויקרא כו לד ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו ויעלה א לאשה אשר אל הוצקים ואמרה מאן בבמי להקים לאדויו שם בישראל לא אבא יבמי: דברים כה ז

תוספות ישנים

(א) ואע"ז דלקמן אטרינך קרא לקטן למימר שתגדלונו שמה מניה ילפינן בעלמא א"י שאי קטן דלית בר הקמת שם כלל בעדתי קטן אבל אחת הנשואין לאחר ביאה ראשונה ביאה בלא חליצה ראשונה שם. וא"ת היכי קאמר בשלמא מן הנשואין לא אחי עשה ודמי ל"ת ועשה. הא ודאי יש לנו למר דהכא דחי ל"ת ועשה אט"ו דבעלמא לא דמי משום דהוי לאו שאני שיה בכל (בעלול דה ק.). וי"ל דפרין הכי אפי' לא אמרין דאין חלוץ בין ללא שהיה בכל ללאו שאני שיה בכל (מ"מ) ולא תקשי לך מדי ועשה. הא ודאי יש לנו רחמנא יצמה, וא"ת א"כ מנלן חייבי לאוין גרידי דלא מייבמה טוקי יצמתו בלאו ועשה וחיבי לאוין גרידי דשמעין דלתא יצמתו למדש ולאסור ליבם ואי לחייב לאוין ועשה לא אטרינן דאין עשה דומה ל"ת ועשה א) וא"ת אחא לאסור חייבי לאוין גרידי מיצום. וא"ת וימלא דחיבי לאוין ועשה אפי' חליצה לא דמיא ומפטער וטוקי יצמתו דמשמע דחליצה וימלא דרין בחייבי לאוין גרידי די"ל דסברא הוא לאוקמי יצמתו בכל הך דתפסי צהו קדושי:

(ב) קא"ש דלפי מש"כ בתחלה שפיר אטרינך דאף דהוי לאו ועשה שאני שיה בכל ואפי"ה לא דמי.